

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 419/2536 นาย สุทิน พุ่ง สาธิต
นาย ธเนศ เต ลาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196, มาตรา 203

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

บรรยายฟ้องว่า บริษัท. เป็นหนี้โจทก์ 1,811,515.90เหรียญฮ่องกงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 บริษัท. บริษัทบ.และจำเลย ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกัน โจทก์ จำเลยและ บริษัท. ตกลงให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์แทนบริษัท.เป็นเงิน 1,700,000เหรียญฮ่องกง หนี้ถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหาโดยละเอียดพอที่จำเลยจะเข้าใจได้ดีแล้ว หากจำต้องบรรยายว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เนื่องมาจากการแปลงหนี้ใหม่หรือการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ ส่วนที่ระบุชื่อโจทก์ในฟ้องว่า "นายสุทินพุ่งสาธิต ในฐานะเจ้าของและผู้จัดการผู้มีอำนาจมาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานี และในฐานะส่วนตัว" นั้น โจทก์ได้บรรยายฟ้องต่อมาว่า โจทก์ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจการค้าใช้ชื่อทางการค้าว่ารามาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานี โดยโจทก์เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และเป็นผู้จัดการมีอำนาจเต็มอ่านโดยตลอดแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าโจทก์ฟ้องในฐานะ เป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม การประกอบธุรกิจทางการค้า ผู้ประกอบธุรกิจจะตั้งชื่อร้านหรือกิจการของตนได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โจทก์เป็นเจ้าของกิจการจึงมีอำนาจฟ้องในฐานะ ส่วนตัว หนังสือสัญญาระบุว่า จำเลยตกลงจะจ่ายเงินให้แก่โจทก์ภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัท. และบริษัทบ. กับจำเลย เมื่อ บริษัท.

บริษัท. และจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันแล้วตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 ข้อที่จำเลยอ้างว่าสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะไม่สามารถโอนหุ้นกันได้เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาหาอาจนำมาอ้างกับโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ไม่ ข้อตกลงจึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 การนับระยะเวลา 90 วัน จึงเริ่มนับแต่นั้นเป็นต้นไป และครบกำหนดชำระแล้ว จำเลยเป็นคนไทยจะชำระหนี้เป็นเงินเหรียญฮ่องกง ปกติจำเลยก็ต้องไปซื้อเงินเหรียญฮ่องกงจากธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินก็ต้องเป็นไปตามอัตราขายของธนาคาร.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจการค้าอยู่ที่ฮ่องกง เครือจักรภพอังกฤษ ใช้ชื่อทางการค้าว่า รามาทัวร์เอนด์เทรดดิ้งคอมปานี โจทก์เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวและเป็นผู้จัดการผู้มีอำนาจเต็ม รับนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาเที่ยวในประเทศไทยโดยจัดอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่พัก รถรับส่ง อาหารและบริการต่าง ๆ ระหว่างปี 2525 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2526 บริษัทแคเรียนทราเวล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดส่งนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาเที่ยวประเทศไทยและได้ว่าจ้างให้โจทก์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ คิดเป็นเงินค่าบริการ 1,811,515.90 เหรียญฮ่องกง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 โจทก์ลดค่าบริการให้คงเหลือ 1,700,000 เหรียญฮ่องกง ในการชำระเงินดังกล่าว บริษัทแคเรียนทราเวล เซอร์วิส จำกัด โจทก์ และจำเลยได้ตกลงกันในวันที่ 21 เมษายน 2526 ให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทแคเรียนทราเวล เซอร์วิส จำกัด บริษัทบาร์นสเดเบิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด และจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกัน และโจทก์ได้ตกลงปลดหนี้ให้บริษัทแคเรียนทราเวล เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมดเมื่อจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามกำหนดแล้ว เมื่อหนี้ถึงกำหนด จำเลยไม่ชำระจำเลยเป็นหนี้โจทก์คิดเป็นเงินไทย

ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2526ซึ่งเป็นวันถึงกำหนดชำระเงิน
เงิน 1 เหรียญฮ่องกงเท่ากับเงินไทย3.33 บาท รวมเป็นเงินไทย 5,661,000 บาท
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 176,906 บาท ขอ
ให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 5,837,906 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้จดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนฐานะนิติบุคคลไว้ที่ฮ่องกง ระหว่างปี 2525 ถึงวันที่ 9
เมษายน 2526 บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด ไม่ได้ส่งนักท่องเที่ยวจาก
ฮ่องกงมาเที่ยวประเทศไทย จึงไม่ได้ติดค้างเงินโจทก์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2
และ 3 เป็นเอกสารที่โจทก์ได้สมคบกับบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด จัดทำ
ขึ้น และจำเลยยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด
และบริษัทบาร์นสเดเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัด เหนี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำเลยจึงยังไม่
ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องแปลงหนี้ โดยบริษัทแคเรียนท
ราเวลเซอร์วิส จำกัด ไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย ไม่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง จำเลย
ไม่ต้องรับผิดชอบ การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญฮ่องกงเป็นเงินไทยไม่ถูกต้อง
คำฟ้องเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาตามเอกสารหมายเลข 13เป็นเพียงข้อ
ตกลงเบื้องต้นซึ่งจะต้องทำสัญญาซื้อขายกันอีกฉบับหนึ่งดังนั้น เมื่อสัญญาซื้อขาย
ระหว่างจำเลยกับบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด ยังไม่ได้กระทำกันระยะเวลา
90 วัน จึงยังไม่เริ่มนับหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระจึงยังไม่ถึงกำหนด พิพากษายกฟ้อง
โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สัญญาเอกสารหมายเลข 13 มีสาระสำคัญครบถ้วนพึงได้
ว่าเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด กับจำเลยแล้ว
พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,661,000 บาทให้โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดถึงวันฟ้อง(11 มกราคม 2527) แต่ต้องไม่เกิน
176,906 บาท ตามที่โจทก์ขอ และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าว นับถัดจาก
วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพึงได้ว่าบริษัทแคเรียนทราเวล
เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นบริษัทเวิลด์อินเวสเมนต์จำกัด จำนวน 80,000 หุ้นเมื่อปี 2526
บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด เป็นหนี้โจทก์ 1,811,515.90 เหรียญฮ่องกง
วันที่ 21 เมษายน 2526 จำเลยได้ทำสัญญาซื้อหุ้นกับบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส
จำกัด ปรากฏตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 13 และจำเลยได้ทำสัญญาตกลง
ชำระหนี้จำนวน 1,700,000 เหรียญฮ่องกง ให้แก่โจทก์แทนบริษัทแคเรียนทราเวล
เซอร์วิส จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 โจทก์จึงได้ทำหนังสือปลดหนี้ให้แก่
บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 มีปัญหาที่จะ
ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือ
ไม่หนี้ตามฟ้องถึงกำหนดชำระเมื่อใดและอัตราแลกเปลี่ยนเงินกำหนดเท่าใด

ในปัญหาที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องมีใจความว่า บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด เป็นหนี้โจทก์ 1,811,515.90 เหรียญฮ่องกง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด บริษัทบาร์นสเตเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัด และจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกัน โจทก์จำเลยและบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด ตกลงให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์แทนบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 1,700,000 เหรียญฮ่องกง ปรากฏตามหนังสือท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 2 เมื่อหนี้ถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหาแล้วคือ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงในหนังสือท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 2 และโจทก์ยังได้บรรยายถึงเหตุที่จำเลยตกลงชำระหนี้แก่โจทก์ไว้โดยละเอียดพอที่จำเลยจะเข้าใจได้ดีแล้ว โจทก์หาจำต้องบรรยายว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ไว้โดยละเอียดพอที่จำเลยจะเข้าใจได้ดีแล้ว โจทก์หาจำต้องบรรยายว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เนื่องมาจากการแปลงหนี้ใหม่หรือการโอนสิทธิเรียกร้องที่จำเลยฎีกาไม่คำฟ้องโจทก์ดังกล่าวได้ แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ส่วนที่โจทก์ระบุชื่อโจทก์ในฟ้องว่า "นายสุทิน ฟุ้งสาธิต ในฐานะเจ้าของและผู้จัดการผู้มีอำนาจรามาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานีและในฐานะส่วนตัว" นั้น โจทก์ได้บรรยายฟ้องในตอนต่อมาว่า โจทก์ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจการค้า ใช้ชื่อทางการค้าว่า รามาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานีโดยโจทก์เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และเป็นผู้จัดการผู้มีอำนาจเต็ม ซึ่งอ่านโดยตลอดแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าโจทก์ฟ้องในฐานะเป็นเจ้าของกิจการรามาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานี ซึ่งมีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ฟ้องโจทก์ส่วนนี้จึงไม่เคลือบคลุมเช่นเดียวกัน

ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์เบิกความว่าโจทก์ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ใช้ชื่อในทางการค้าว่า รามาทัวร์แอนด์เทรดดิ้งคอมปานีและใช้ชื่อย่อว่า รามาทัวร์ เดิมมีหุ้นส่วน 2 คน ต่อมาหุ้นส่วนคนหนึ่งได้ออกไปตั้งแต่ปี 2522 โจทก์

เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนรามาทัวร์แต่ผู้เดียว โจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เห็นว่า การประกอบธุรกิจทางการค้าผู้ประกอบการธุรกิจจะตั้งชื่อร้านหรือกิจการของตนได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และโจทก์มีนายเสนีย์ ฟุ้งสาธิตเบิกความสนับสนุนว่าโจทก์เป็นเจ้าของรามาทัวร์และไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นายเสนีย์เป็นผู้จัดการทั่วไปของรามาทัวร์ ย่อมจะทราบถึงการดำเนินงานของรามาทัวร์ดีประกอบกับจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้เห็นว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรามาทัวร์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของรามาทัวร์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในฐานะส่วนตัวได้

ในปัญหาที่ว่า หนี้ตามฟ้องถึงกำหนดชำระเมื่อใด ตามหนังสือเอกสารหมาย จ.11 ระบุมีใจความว่า จำเลยตกลงและรับรองที่จะจ่ายเงินจำนวน 1,700,000 เหรียญฮ่องกง ให้แก่โจทก์ภายในเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิสจำกัด และบริษัทบาร์นสเตเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัด กับจำเลยเห็นว่าข้อความกำหนดวันชำระเงินดังกล่าวนั้นเกี่ยวโยงไปถึงสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด บริษัทบาร์นสเตเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัด และจำเลย เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบับแรกว่า บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิสจำกัด บริษัทบาร์นสเตเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัด และจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.13 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 จำเลยถือว่า สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะบ้าง ไม่สามารถโอนหุ้นกันได้บ้างนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญา หากอาจนำมาอ้างกับโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ไม่ ข้อตกลงตามหนังสือเอกสารหมาย จ.11 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทแคเรียนทราเวลเซอร์วิส จำกัด บริษัทบาร์นสเตเบิลอินเวสต์เมนต์ จำกัดและจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นกันและได้ลงนามเรียบร้อยแล้วปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 การ

นับระยะเวลา 90 วันตามเอกสารหมาย จ.11 จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526และครบกำหนดชำระแล้ว

ในปัญหาที่ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินกำหนดเท่าใดนั้น โจทก์เบิกความอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญฮ่องกงเท่ากับ 3.33 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.14 แต่เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ธนาคารขาย ส่วนอัตราที่ธนาคารซื้อ 1เหรียญฮ่องกงเท่ากับ 3.17 บาท เห็นว่าตามหนังสือเอกสารหมายจ.11 กำหนดชำระเงินเป็นเหรียญฮ่องกง หากจำเลยชำระเป็นเงินเหรียญฮ่องกง โจทก์ก็จะนำไปขายให้ธนาคารได้เพียง 3.17 บาทต่อ 1 เหรียญฮ่องกงตามที่จำเลยต่อสู้ จำเลยเป็นคนไทยจะชำระหนี้เป็นเงินเหรียญฮ่องกง ปกติจำเลยก็ต้องไปซื้อเงินเหรียญฮ่องกงจากธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินก็ต้องเป็นไปตามอัตราขายของธนาคาร คือ 1 เหรียญฮ่องกงเท่ากับ 3.33 บาท ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ